



2023 年硕士研究生招生考试试题

【A】卷

科目代码及名称：638 民法学、刑法学与知识产权法

考生须知

1. 答案须写在报考点提供的答题纸上，一律使用黑色钢笔或签字笔。
2. 考毕，请将试题和答卷放入试题袋内密封后，在封条与试卷袋骑缝处亲笔签名。

第一部分 民法学

一、名词解释（每小题 3 分，共 5 小题，共 15 分）

1. 营利法人的章程
2. 间接代理
3. 免责事由
4. 地役权
5. 时效

二、简答题（每小题 10 分，共 2 小题，共 20 分）

1. 简述非营利法人的概念和非营利法人的设立。
2. 简述民事法律事实的概念和分类。

三、论述题（每小题 15 分，共 1 小题，共 15 分）

1. 试述民法的适用范围及民法适用的基本原则。

第二部分 刑法学

四、名词解释（每小题 3 分，共 5 小题，共 15 分）

1. 刑法基本原则
2. 犯罪的实质概念
3. 片面共犯
4. 状态犯
5. 高空抛物罪

五、简答题（每小题 10 分，共 2 小题，共 20 分）

1. 简述刑罚的目的。
2. 简述自首成立的条件。

六、案例分析题（每小题 15 分，共 1 小题，共 15 分）

张三是某城市的公交车司机。一日清晨,张三驾驶公交车期间,乘客刘某发现自己错过下车的车站,走到司机近前要求张三停车,想中途下车。张三以车未到车站、无公交车站为由拒绝。刘某站在张三的身旁不断指责,张三多次解释,刘某不接受,要求张三停车。二人发生争吵、口角,互有辱骂性、攻击性语言。争吵中,刘某用手机击打张三的头部,张三左手握方向盘,右手格挡、还击,二人互殴数秒,刘某拉扯张三的右臂并试图抢夺方向盘,车辆突然偏离道路中心实线,与对面正常行驶的小轿车相撞后失控,冲入几十米深的江中。事后查明,车上总计有 15 人,水下打捞出 13 具尸体,有 2 人未能打捞出水而失踪。

问:对张三和刘某的行为性质在刑法上如何定性?请说明理由。



第三部分 知识产权法

七、名词解释（每小题 3 分，共 4 小题，共 12 分）

1. 著作人身权
2. 发明
3. 商标专用权
4. 地理标志

八、简答题（每小题 6 分，共 4 小题，共 24 分）

1. 简述著作权的取得原则。
2. 简述发明与实用新型的区别。
3. 简述商标的显著性。
4. 简述地理标志的法律保护模式。

九、论述题（每小题 14 分，共 1 小题，共 14 分）

1. 试论知识产权的客体。